

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 369/2530

นายสมโภชน์ มีกลิ่นหอม ฯ

นายพินิจ ภูมิสวัสดิ์

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 60

แม้ผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเป็นหญิงมีสามี แต่การฟ้องคดีมิได้เกี่ยวกับสินสมรสและไม่ได้ก่อให้เกิดการระติตพันสินสมรสระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับสามีจึงไม่เป็นการจัดการสินสมรส ผู้รับมอบอำนาจไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสามี

โจทก์ฟ้องว่า ได้มอบอำนาจให้นางเพ็ญศรีเป็นผู้ดำเนินคดีแทนนางสอิ่งเข้าที่ดิน
จากมารดาโจทก์และถึงแก่กรรมก่อนอายุสัญญาเช่า โจทก์ได้รับโอนที่ดินดังกล่าวจาก
มารดา จึงฟ้องขับไล่จำเลยซึ่งเป็นบุตรของนางสอิ่งและบริวารและให้ใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า สัญญาเช่าระหว่างนางสอิ่งกับมารดาโจทก์เป็นสัญญาต่างตอบแทน ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เป็นหญิงมีสามี แต่โจทก์ไม่ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของสามีมาท้ายฟ้อง จึงไม่มีสิทธิฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่พิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจากที่พิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาเรื่องการมอบอำนาจว่า การที่นางเพ็ญศรีรับมอบอำนาจจากโจทก์มาฟ้องคดีนี้ มิได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับสินสมรส และหาได้ก่อให้เกิดภาระติดพันซึ่งสินสมรสระหว่างนางเพ็ญศรีกับสามีแต่อย่างใดไม่ ไม่เป็นการจัดการสินสมรส นางเพ็ญศรีจึงไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสามี

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายประวิทย์ ชัมภรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ